檔　　號：
保存年限：

回覆附件2

臺南市政府 函

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：王耀慶
電話：06-2130958#2010
電子信箱：r5937407@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國112年10月12日
發文字號：府農動字第1121274457號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

裝

主旨：有關貴會請本府研議修正「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」草案後函送貴會審議一案，因部分條文內容尚於研議階段，將於研議修正後盡速函送貴會審議，復請查照。

訂

說明：復貴會112年9月27日南議法規字第1120008789號函。

正本：臺南市議會

線

副本：臺南市政府農業局、臺南市動物防疫保護處 電子公文交換章 2023/10/12 15:50:01

法規委員會　112/10/12
1120009089

檔　　號：
保存年限：

回覆附件3

臺南市政府 函

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：王耀慶
電話：06-2130958#2010
電子信箱：r5937407@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國113年2月7日
發文字號：府農動字第1130207857號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明(31146_0207857A00_ATTCH1.pdf、31146_0207857A00_ATTCH2.pdf)

裝

主旨：本府制定「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」草案，重新研議修正後，提請貴會再行審議，請查照。

說明：

訂

一、復貴會112年9月27日南議法規字第1120008789號函。

二、檢附修正版本對照表(附件1)及各縣市立法例(附件2)各1份。

線

正本：臺南市議會
副本：臺南市政府農業局(含附件)、臺南市動物防疫保護處(含附件) 電子公文交換章 2024/02/07 10:40:01

法規委員會　113/02/07
1130000807

本府就對貴會第4屆第1次定期會決議內容有關「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」案，敬補充資料如下：

一、 第四條第二項增加為：前項用地範圍涉及非都市土地使用變更者，依區域計畫法、非都市土地使用管制規則及非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點規定辦理土地編定變更。

二、 第四條第三項增加為：申請於都市計畫農業區設置第一項規定之設施或園區者，土地面積應不得少於零點二公頃；其用地條件、臨路限制、回饋原則、審查作業及其他應遵行事項之規定，由主管機關另定之。

臺南市寵物生命紀念業管理自治條例草案

修正版本對照表

原制定條文	修正版本	修正說明
第四條　供寵物生命紀念相關設施及寵物植存紀念園區使用之土地，應符合土地使用管制相關規定。	第四條　供寵物生命紀念相關設施及寵物植存紀念園區使用之土地，應符合土地使用管制相關規定。 前項用地範圍涉及非都市土地使用變更者，依區域計畫法、非都市土地使用管制規則及非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點規定辦理土地編定變更。 申請於都市計畫農業區設置第一項規定之設施或園區者，土地面積應不得少於零點二公頃；其用地條件、臨路限制、回饋原則、審查作業及其他應遵行事項之規定，由主管機關另定之。	一、土地之使用應符合都市計畫法、區域計畫法、非都市土地使用管制規則等相關規定。 二、設置範圍涉及非都市土地使用變更者，其變更編定程序依據為區域計畫法、非都市土地使用管制規則及農業部訂定之「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審

		查作業要點」。 三、申請於都市計畫農業區設置供寵物生命紀念相關設施及寵物植存紀念園區者，除應符合都市計畫法及都市計畫法臺南市施行細則之規定外，並授權主管機關訂定面積、用地、審查作業等其他應遵行事項及程序之相關規定。

臺南市寵物生命紀念業管理自治條例草案

第 一 條　為健全寵物生命紀念業之管理，保障消費者之權益，特制定本自治條例。

第 二 條　本自治條例之主管機關為本府農業局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。

前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下：

一、主管機關：本自治條例規範事項之管理、輔導及違反時之裁處等事項。

二、本府民政局：殯葬用地之容許使用事項。

三、本府都市發展局：都市計畫土地使用分區變更事項。

四、本府地政局：非都市土地使用地編定變更事項。

五、本府環境保護局：寵物生命紀念業產生之噪音、空氣污染及環境污染稽查等事項。

六、本府經濟發展局：寵物生命紀念業之公司或商業登記等事項。

七、本府社會局：協助輔導寵物生命紀念業加入相關商業同業公會。

第 三 條　本自治條例用詞，定義如下：

一、寵物屍體：指犬、貓及其他供玩賞、伴侶之目的而飼養或管領之動物死亡之遺體。

二、寵物屍體處理設施：指有別於處理一般廢棄物之焚化爐或掩埋場，專供處理寵物屍體之下列設施之一：

(一)火化設施。

(二)追思廳堂。

(三)寵物植存紀念園區。

(四)寵物遺灰貯存設施。

三、寵物生命紀念業：指以營利為目的，從事寵物屍體之火化、遺灰貯存、土葬、樹葬、灑葬，或寵物生命關懷服務之業者。

四、火化設施：指供火化寵物屍體使用之設施。

五、追思廳堂：指供舉行寵物追思紀念儀式之設施。

六、寵物植存紀念園區：指供寵物遺灰樹葬、灑葬或土葬之場所。

七、寵物遺灰貯存設施：指供存放寵物遺灰之納骨堂(塔)或其他存放設施。

八、土葬：指於寵物植存紀念園區內將寵物遺灰藏納土中之方式。

九、樹葬：指於寵物植存紀念園區內將寵物遺灰藏納土中或置於盆栽內，再植花樹於上，或於樹木根部周圍埋藏寵物遺灰之方式。

十、灑葬：指於寵物植存紀念園區內將寵物遺灰拋灑於草地、花圃或樹叢等之方式。

第 四 條　供寵物生命紀念相關設施及寵物植存紀念園區使用之土地，應符合土地使用管制相關規定。

前項用地範圍涉及非都市土地使用變更者，依區域計畫法、非都市土地使用管制規則及非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點規定辦理土地編定變更。

申請於都市計畫農業區設置第一項規定之設施或園區者，土地面積應不得少於零點二公頃；其用地條件、臨路限制、回饋原則、審查作業及其他應遵行事項之規定，由主管機關另定之。

第 五 條　寵物生命紀念業應先依法完成公司或商業登記並向主管機關申領許可，始得營業。

前項業者應具備之條件、設施、專任人員、申請許可之程序、期限與換證、撤銷或廢止許可、許可之附款、收費標準及其他應遵行事項，由主管機關另定之。

第 六 條　寵物生命紀念業應就其服務有關之條件，訂定營業規章，報請主管機關核定後公告實施，並備置於各營業場所及網站供消費者審閱；變更時，亦同。

前項營業規章應載明下列事項：

一、提供服務之項目及期間。

二、各項服務收退費標準及調整費用之條件。

三、消費者基本資料蒐集、處理及利用之限制、條件。

四、消費者申訴之處理及其他與使用者權益有關之事項。

五、其他服務之約定。

寵物生命紀念業實施營業規章，不得有損害消費者權益或顯失公平等情事。

寵物生命紀念業與消費者簽訂之服務契約範本，應載明第二項各款事項，於實施前報請主管機關核定，且不得違反本自治條例及營業規章之規定；變更時，亦同。

寵物生命紀念業應依經核定實施之服務契約範本，與消費者個別訂立服務契約。

第 七 條　寵物生命紀念業應將相關證照、商品或服務項目、價金、收費基準表及營業時段，公開展示於營業處所明顯處。

寵物生命紀念業收取商品或服務費用應開給收費明細表及收據。

第 八 條　寵物生命紀念業所收受之寵物屍體應以火化方式處理。

寵物生命紀念業處理寵物屍體於火化前應冷藏或冷凍，且運送過程應密封。

第 九 條　寵物屍體處理設施營運時，應符合固定污染源空氣污染物排放標準、固定污染源戴奧辛排放標準及其他相關法令之規定。

第 十 條　主管機關得會同有關機關派員進入寵物生命紀念業之營業及相關場所執行稽查。業者不得規避、妨礙或拒絕。

第十一條　主管機關得設置公立寵物生命紀念專區；其收費標準、回饋地方機制及有關規定，由主管機關另定之。

第十二條　違反第五條第一項規定者，處新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並命其停止營業；拒不停止營業者，得按次處罰。

第十三條　寵物生命紀念業違反第五條第二項所定有關寵物生命紀念業應具備之條件、設施或專任人員之規定者，處新臺幣一萬五千元以上七萬五千元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。

第十四條　寵物生命紀念業違反第六條規定者，處新臺幣八千元以上四萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。

第十五條　寵物生命紀念業違反第七條第二項、第八條第一項或第十條規定者，處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。

第十六條　寵物生命紀念業違反第七條第一項規定者，處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。

第十七條　寵物生命紀念業違反第八條第二項規定者，處新臺幣一千五百元以上七千五百元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。

第十八條　本自治條例公布施行前已營業之業者，應於第五條第二項之自治規則發布施行日起一年內，依第五條第一項規定向主管機關申請許可。

未依前項規定期限提出申請者，自前項期限屆滿日之次日起，不得營業。依前項規定期限提出申請遭主管機關駁回者，自行政處分送達之次日起，亦同。

第十九條　本自治條例自公布日一年後施行。

各縣市寵物生命紀念業管理自治條例立法例

各縣市 立法例	臺南市	桃園市	苗栗縣	臺中市
名稱	臺南市寵物生命紀念業管理自治條例(草案)	桃園市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例	苗栗縣寵物屍體處理設施經營業及寵物生命紀念業管理自治條例	臺中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例
公發布日/修正日期		111 年 12 月 16 日	111 年 3 月 25 日	101 年 12 月 25 日 106 年 12 月 13 日
發文字號		府法制字第 1110351389 號令	府行法字第 1110056756 號令	府授法規字第 1060272722 號令
目的	第一條　為健全寵物生命紀念業之管理，保障消費者之權益，特制定本自治條例。	第一條　為防止寵物屍體隨意棄置，確保市民健康、環境衛生及管理寵物生命紀念業朝優質永續發展，特制定本自治條例。	第一條　苗栗縣為妥善處理寵物屍體，確保縣民健康、維護縣容環境及管理寵物生命紀念業，特制定本自治條例。	第一條　臺中市為防止寵物屍體隨意棄置，確保市民健康、環境衛生及管理寵物生命紀念業，特制定本自治條例。
主管機關	第二條　本自治條例之主管機關為本府農業局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。 前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下：	第二條　本自治條例之主管機關為桃園市政府(以下簡稱本府)，執行機關為本府動物保護處(以下簡稱動保處)。但涉及本府所屬各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關依其目的事	第二條　本自治條例之主管機關為苗栗縣政府(以下簡稱本府)，執行機關為苗栗縣動物保護防疫所(以下簡稱動防所)。	第二條　本自治條例之主管機關為臺中市政府農業局(以下簡稱農業局)。

第4屆 第3次定期會 決議案 5690